

特别程序

未成年人刑事案件诉讼程序

- 1、办案主体专门化：专门机构或专门人员
- 2、应当提供法律援助：以诉讼时为准
- 3、全面调查原则：可以制作调查报告——应当移送人民检察院。
- 4、讯问时：合适成年人到场制度；女工作人员在场。
- 5、应当严格限制或减少使用逮捕措施，如果变更，公安机关应当将变更强制措施情况及时通知检察院。
- 6、和成年人分开看管、分案侦查、分案起诉、分案审理、分开羁押。

到场的法定代理人可以代为行使犯罪嫌疑人的诉讼权利

- 7、附条件不起诉

适用条件

- 1、罪（分则4、5、6）刑（1年以下）条件
- 2、符合起诉条件
- 3、有悔罪表现
- 4、程序条件：听取公安机关、被害人、坏人一方的意见；公安机关提供书面意见；注意：不需要公安机关、被害人同意。

考验期

- 考验期：6个月以上一年以下
- 谁来考察：检察院。

救济

- 7—30；7—30

犯罪记录的封存

- 条件：犯罪时不满18周岁+被判5年以下刑罚
- 封存：除司法机关办案需要或有关单位根据国家规定进行查询外，不得提供
- 解封：数罪并罚超过5年

审理不公开原则

- 原则：开庭审理时被告人不满18周岁的案件，一律不公开审理。
- 例外：经被告人及其法定代理人同意，学校和保护组织可以派代表到场。

当事人和解的公诉案件诉讼程序

- 1、和解的事项：民事责任
- 2、审批：县级以上公安机关负责人
- 3、范围：45—3；7过；排除渎职和5年内曾故意犯罪
- 4、审查：事实是否清楚、和解的合法性和自愿性
- 5、主持：公安机关
- 6、处理：经县级以上公安机关负责人批准，公安机关将案件移送检察院审查起诉时，可以提出从宽处理的建议。

犯罪嫌疑人逃匿、死亡案件违法所得没收程序

- 1、适用条件：重大犯罪案件，坏人死亡，坏人逃匿（通缉一年后不能到案）
- 2、没收的对象：违禁品、犯罪工具、犯罪所得及其孳息
- 3、审批：县级以上公安机关负责人
- 4、程序：公安制作没收违法所得意见书—检察院—法院
- 5、坏人到案：没收程序转公诉程序

依法不负刑事责任的精神病人的强制医疗程序

- 1、对象：暴力，疑似精神病人
- 2、经县级以上公安机关负责人批准，可以采取临时性约束措施，必要时，送精神病院。
- 3、对其进行精神病鉴定
- 4、属于精神病人—7日内制作强制医疗意见书—检察院—法院